

1001924-04.2022.8.26.0246

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: João Luis Monteiro Piassi

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX - revogado

X - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Brasil Norte n 1.680, Ilha Solteira - SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001924-04.2022.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001924-04.2022.8.26.0246

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Lucas Rodrigues de Lima

Requerido:

Aguinaldo Dobri

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 37, caput, da lei nº 9.099/1995).

Decido.

Trata-se de processo proposto por Lucas Rodrigues de Lima em face de Aguinaldo Dobre.

Na inicial, a parte autora alega que: a) era proprietário do veículo VW/GOL SPECIAL; ano-modelo 1998/1999; placa: CJO-9506, cor azul, renavam: 00707472032; b) durante o período em que esteve na posse do bem, sempre efetuou o pagamento de todas as taxas correspondentes; c) efetuou a venda do automóvel para o requerido, entretanto, o veículo ainda encontra-se registrado no nome do autor; d) em razão do vínculo de amizade entre as partes, foi celebrado apenas um contrato verbal de compra e venda, sendo que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo bem como a autorização para Transferência do Veículo nunca foram devidamente preenchidos; e) o requerente tem sido surpreendido pela cobrança de multas de trânsito que não cometeu bem como cobranças de taxas e de impostos que incidem sobre o veículo vendido.

Em sua contestação, Aguinaldo Dobre sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alega que: a) não é verdade que o requerido não colaborou ou

deu causa ao atraso na transferência; b) é de responsabilidade do vendedor, proprietário registral, o preenchimento do recibo e o reconhecimento de sua firma, por autenticidade, independente da colaboração do comprador; c) caso não realize a comunicação de venda do veículo, o vendedor é responsável solidário pelas penalidades impostas e suas reincidências desde a data da venda até a data da comunicação.

As multas, a pontuação por infração de trânsito e os débitos tributários relacionados ao veículo devem ser contestados junto à Fazenda Pública, se os lançou em nome da parte autora. De outra forma, haveria interferência indevida na relação jurídica mantida com a Fazenda.

Como a presente ação foi movida em face de quem adquiriu o veículo, e não da Fazenda Pública, eventual coisa julgada não pode ser a esta oposta, por força do art. 506 do CPC. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de responsabilidade pelos débitos de IPVA ajuizada pelo vendedor da motocicleta contra o comprador que não transferiu o registro para o seu nome. Sentença de procedência transitada em julgado. Afastamento da eficácia da sentença em relação à Fazenda do Estado, já que não figurou no polo passivo da demanda, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 0212844-81.2012.8.26.0000, TJSP, Relator(a): Pedro Baccarat; Comarca: Assis; Órgão julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/10/2012; Data de registro: 25/10/2012)

Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade da parte ré em relação ao pedido de transferência de tributos e penalidades e ao pedido de declaração de inexigibilidade de crédito da Fazenda Pública.

Lado outro, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela parte ré, pois é certo que a parte ré comprou o veículo da parte autora e que as multas e demais débitos cobrados são oriundos de fatos atribuíveis ao terceiro comprador para quem a ré vendeu o veículo.

Indefiro a produção de outras provas pois as constantes dos autos são suficientes à solução das controvérsias fáticas instauradas nos autos.

Sendo assim, cabe o julgamento antecipado.

O art. 134, caput, do CTB, em sua redação original vigente até 11/04/2021, estabelecia a obrigação do antigo proprietário de veículo automotor de, no prazo de 30 dias, comunicar ao órgão de trânsito a transferência da propriedade:

Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

O dispositivo foi alterado pela Lei nº 14.071/2020 (entrou em vigor em 12/04/2021) e passou a ter a seguinte redação:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

A obrigação acima é disciplinada pelos arts. 10, 11 e 19 da Resolução CONTRAN nº 809/2020:

Art. 10. Fica instituída a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

Art. 11. A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

Parágrafo único. Os campos e leiaute da ATPV-e serão definidos no Anexo II desta Resolução.

Art. 19. O encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.

Art. 22. No caso da ATPV-e na versão impressa, nos termos do art. 17, ou da ATPV constante no verso de CRV válido, nos termos do art. 18, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde o veículo for registrado a cópia autenticada da ATPV-e ou da ATPV, respectivamente, devidamente preenchida.

No mesmo sentido dispunham os arts. 2º e 6º da Resolução CONTRAN nº 712/2017, o art. 1º da Resolução CONTRAN nº 398/2011.

Quanto ao novo proprietário do veículo, tem prazo de 30 dias para adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV). É o que estabelece o art. 123, caput, I, § 1º, do CTB:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Tal providência depende, porém, de apresentação de comprovante de transferência de propriedade (ATPV ou ATPV-e), nos termos do art. 124, III, do CTB:

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

[...]

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

Sem apresentação de ATPV ou ATPV-e, não é possível pedir novo CRV.

Sendo assim, para expedição de CRV, surgem duas hipóteses:

a) se a propriedade do veículo foi transferida até 11/04/2021, no mesmo prazo de 30 dias contado da transferência do veículo, deve o antigo proprietário apresentar ao órgão de trânsito uma cópia autenticada do ATPV ou APTV-e e deve o novo proprietário apresentar o próprio ATPV ou APTV-e;

b) se a propriedade do veículo foi transferida após 11/04/2021:

b.1) o novo proprietário tem prazo de 30 dias, a contar da transferência, para apresentar o ATPV ou o APTV-e ao órgão de trânsito;

b.2) o antigo proprietário, caso descumprida a obrigação do novo proprietário, terá prazo de 60 dias, contado do término do prazo de 30 dias fixado no art. 123, § 1º, do CTB, para apresentar cópia autenticada do ATPV ou o APTV-e ao órgão de trânsito. Antes da alteração promovida pela Lei nº 14.071/2020, havia obrigação concorrente do antigo e do novo proprietário, sujeita ao mesmo prazo de 30 dias, de comunicar a transferência do veículo. Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer, com indenização por danos morais. Alienação de veículo entre particulares. Transferência não realizada pelo adquirente. Vendedor que efetivou a comunicação da venda e ficou como titular do bem perante os órgãos públicos. Inteligência dos artigos 123, §1º e 134, ambos do CTB. Responsabilidade solidária. Sentença de improcedência, mantida. Honorários recursais, majorados.

Recurso não provido, com determinação.

(TJSP; Apelação Cível 1066697-84.2017.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Instituição financeira que não pode ser responsabilizada pela transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Obrigação solidária entre adquirente e alienante, nos termos dos arts. 123, inciso I e § 1º, e 134, do CTB. Incumbência do credor fiduciário limitada à inserção do gravame, devidamente efetivada no caso concreto. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela autora. Apelo provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000375-85.2015.8.26.0445; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)

Processual. Venda por particular de veículo automotor a estabelecimento comercial e posterior revenda por esse a terceiro sem, contudo, terem sido realizadas quaisquer transferências da propriedade do bem. Autora que, ainda constando como titular do bem, é parte legítima para discutir a transferência do veículo e eventuais prejuízos decorrentes da sua não realização. Legítima passiva da empresa revendedora do automóvel por ter sido a situação litigiosa delineada em seu entorno. Matéria relativa à responsabilidade ou não pela transferência e eventuais prejuízos que se vincula ao mérito. Apelo da ré desprovido nesse ponto. Processual. Alegação da ré de falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido. Inocorrência. Insurgência, na verdade, relacionada com viabilidade fática ou não da pretensão, o que se vincula ao mérito. Apelo da ré desprovido também nesse aspecto. Processual. Ré que insiste no pedido de denunciação da lide quanto ao terceiro adquirente do veículo. Descabimento. Intervenção de terceiro inconveniente visto já ter sido a lide principal julgada em termos regulares. Situação que, de qualquer modo, não configura hipótese de direito de regresso automático, como exigido pelo art. 70, III, do CPC/73, então vigente. Indeferimento mantido. Apelação da ré desprovida ainda nessa parte. Bem móvel. Veículo automotor. Transferência por particular a estabelecimento comercial de revenda de veículos. Venda por esse a terceiro, sem transferência prévia para seu nome; omissão por igual da adquirente na emissão de novo CRV em nome próprio. Autora que posteriormente veio a ser cobrada por débitos tributários e multas de trânsito incidentes sobre o veículo. Loja revendedora que não estava obrigada a transferir o carro para si, a teor do art. 30 da Portaria/Detran nº 1.606/2005. Transferência para a titularidade da terceira adquirente que por seu turno era ônus e interesse da própria, nos termos do art. 123, § 1º, I, do CTB. Omissão dessa que não pode ser imputada à loja. Encargo em qualquer caso da própria titular original do bem de fazer a comunicação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB. Autora que foi omissa a respeito. Condenação da ré em obrigação de fazer no sentido da transferência à terceira adquirente afastada. Indenização por dano moral descabida. Sentença reformada também nesse ponto. Responsabilidade solidária decorrente do art. 134 do CTB que se restringe aos débitos relativos a infrações de trânsito. Loja adquirente que responde pelos tributos incidentes sobre o veículo após a alienação do bem pela autora. Inteligência da Súmula 585 do STJ. Sentença reformada para manter a condenação da ré apenas ao pagamento dos tributos incidentes sobre o bem após a negociação com a autora. Apelação da ré parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 0038877-97.2010.8.26.0506; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)

Atualmente, mantém-se a obrigação tanto do antigo quanto do novo proprietário, muito embora a deste último seja subsidiária.

Salvo convenção particular entre as partes, uma não pode exigir da outra o cumprimento da obrigação de comunicação de transferência, porquanto ambas são coobrigadas perante o órgão de trânsito e não há dispositivo legal que conceda a qualquer delas pretensão contra a outra.

A parte autora, em sua inicial, alega que o réu se comprometeu a efetivar a

transferência do veículo para o seu nome.

O réu, por sua vez, não nega esta assertiva, limitando-se a dizer que a parte autora não lhe entregou o ATPV devidamente preenchido.

Portanto, restou incontroverso que o réu assumiu a obrigação de transferir o veículo.

Ressalto que não se pode confundir obrigação do novo proprietário de promover a transferência do veículo por solicitação de novo CRV (art. 123, § 1º, do CTB) com o poder discricionário do órgão de trânsito de efetivamente autorizar a transferência, quando preenchidos os requisitos do art. 124 do CTB, dentre os quais a inspeção veicular:

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX - revogado

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

Parágrafo único. O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Inviável a expedição de ofício à Fazenda Pública ou ao DETRAN para que alterem o registro do veículo, porquanto não integram o polo passivo do processo e a eles não se opõe esta sentença (art. 506 do CPC).

Se a parte ré não promover a transferência do veículo no prazo fixado em sentença, resolve-se a obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC). A respectiva indenização corresponderá ao valor desembolsado pela parte autora com despesas administrativas de transferência (pagamento de taxas, contratação de despachante etc.) ou com despesas judiciais de eventual processo futuro contra a Fazenda Pública ou DETRAN, caso estes não defiram administrativamente a transferência do bem. A indenização será corrigida pela Tabela Prática do TJSP e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês de cada desembolso.

Para viabilizar a transferência em caso de inércia da parte ré e com fundamento nos arts. 497 e 501 do CPC, a presente sentença substituirá a ATPV assinada pela parte autora e ré e com firma reconhecida (Resolução CONTRAN nº 712/2017), podendo ser apresentada pela parte autora ao órgão de trânsito em cumprimento aos arts. 124 e 134 do CTB.

Depois que o veículo for transferido para a parte ré, poderá ela transferi-lo novamente para o terceiro comprador, como, aliás, ela se comprometeu (fl. 44).

O antigo proprietário que não informa tempestivamente a transferência do veículo se torna solidariamente responsável pelas penalidades impostas, conforme art. 134 do CTB.

As referidas penalidades são as obrigações decorrentes de infração de trânsito, não incluindo IPVA, conforme Súmula 585 do STJ:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

O art. 6º, I e II, da Lei Estadual nº 13.296/2008 define os sujeitos passivos do IPVA:

Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;

II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável;

Em julgamento realizado pelo C. Órgão Especial do TJSP, o referido inciso II foi declarado inconstitucional:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6º, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente procedente. Artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe que "são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável". O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex vi: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às relações tributárias. "Súmula nº 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

(TJSP; Incidente De Arguição De Inconstitucionalidade Cível 0055543-

95.2017.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 15/05/2018)

Portanto, considerando que a transferência da propriedade de veículo se dá com a tradição (art. 1.267 do CC), independentemente do que consta de registro administrativo, a entrega do veículo definirá o termo a partir do qual apenas o adquirente será obrigado ao pagamento do IPVA.

Tão logo ocorre a tradição do bem, o adquirente passa a ser sujeito passivo da taxa de licenciamento, conforme arts. 33 a 35 da Lei Estadual nº 15.266/2013:

Artigo 33 - A taxa de fiscalização e licenciamento de veículo, de que trata o artigo 130 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, é devida anualmente em razão do exercício do poder de polícia.

Artigo 34 - Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa:

I - em se tratando de veículo usado, no dia 1º de janeiro de cada ano ou na data do registro do veículo neste Estado;

II - em se tratando de veículo novo, na data da primeira aquisição pelo consumidor.

Artigo 35 - É contribuinte da taxa a pessoa natural ou jurídica proprietária de veículo sujeito a licenciamento neste Estado.

O mesmo raciocínio se aplica à obrigação de pagamento do prêmio do Seguro DPVAT, haja vista o quanto dispõem o art. 12 da Lei nº 6.194/1974 e o art. 16 da Resolução CNSP nº 332/2015:

Art. 12. O Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta lei.

Art. 17. O proprietário de veículo sujeito a registro e a licenciamento, na forma estabelecida no Código Nacional de Trânsito, deve pagar o prêmio do Seguro DPVAT. Sendo assim, resta definido que, após a alienação do veículo e enquanto não comunicada ao órgão de trânsito: a) o antigo e o novo proprietário são solidariamente responsáveis pelas multas de trânsito; b) apenas o novo proprietário é obrigado ao pagamento de IPVA, taxa de licenciamento e prêmio do Seguro DPVAT. Se ausente ajuste entre as partes sobre comunicação de venda do veículo, não terá o antigo proprietário pretensão indenizatória contra o novo, uma vez que sua omissão (descumprimento da regra do art. 134 do CTB) é causa suficiente tanto da configuração de solidariedade pelas multas, quanto do equívoco direcionamento da cobrança de IPVA, de taxa de licenciamento e de prêmio de Seguro DPVAT contra o antigo proprietário, e não contra o novo.

Por outro lado, se vigente ajuste entre as partes a impor a comunicação de transferência ao novo proprietário, responde este pelos danos causados ao anterior proprietário, com fundamento no art. 389 do CC:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Neste caso, deve-se ter em conta que o antigo proprietário deixa de cumprir a obrigação do art. 134 do CTB por confiar na diligência e na obrigação assumida pelo novo proprietário. Portanto, ainda que o primeiro pudesse evitar o dano decorrente da não comunicação de venda se procedesse na forma do art. 134 do CTB, tal comportamento, no contexto negocial, não seria dele esperado, mas sim daquele que lhe sucede na propriedade do veículo.

É fato incontroverso que a parte autora vendeu o veículo à parte ré, que esta expressamente se obrigou ao registro de transferência e que não cumpriu tal obrigação. Por isso, a parte ré responde por eventuais danos causados à parte autora.

Pede-se indenização por danos materiais decorrentes de cobrança de multas de trânsito.

Como acima demonstrado, em caso de não comunicação tempestiva da transferência do veículo, o antigo e o novo proprietário são solidariamente responsáveis pelo pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito ocorridas após a transferência (art. 134, caput, do CTB).

Não houvesse ajuste de comunicação de transferência, ao antigo proprietário que pagasse a integralidade da dívida seria dado reclamar apenas a quota devida pelo novo proprietário (art. 283 do CC), devedor solidário. Ocorre que, presente o ajuste, referida solidariedade passa a resultar apenas da omissão do novo proprietário. Assim, eventual pagamento realizado pelo antigo dono no intuito de evitar o crescimento de dívida cobrada pela Fazenda Pública representa verdadeiro prejuízo patrimonial passível de indenização por completo, sem limitação por quotas.

Na hipótese dos autos, é provada a existência de multas decorrentes de infrações ocorridas após a transferência do veículo (fl. 19), mas não é provado o pagamento de referidas obrigações pela parte autora. Sem desembolso, não há prejuízo. E este não se presume pela simples existência de multa não paga, uma vez que possível evitar a cobrança por vias outras que não o pagamento (impugnação administrativa ou judicial do lançamento da multa, configuração da decadência ou prescrição etc.). Porque não é fato necessário que a parte autora desembolsará a quantia ora reclamada, não se pode admitir que teve ou terá prejuízo certo. Desta feita, não cabe indenização a esse título.

Pede-se indenização por danos materiais decorrentes de cobrança de IPVA e taxa de

licenciamento.

Por expressa previsão legal (ver explanação acima), dívidas relativas a IPVA, taxa de licenciamento e prêmio de Seguro DPVAT decorrentes de fatos posteriores à transferência do veículo não são exigíveis do antigo proprietário. Se este as paga, fá-lo indevidamente e por mera liberalidade, porquanto poderia elidir sua cobrança por impugnação administrativa ou judicial contra a Fazenda Pública. Também não se pode ignorar a possibilidade do devedor real (novo proprietário) de opor exceções pessoais à Fazenda Pública ou de ilidir a cobrança por outros meios. Desta feita, se prejuízo houve (desembolso do tributo), decorreu exclusivamente de conduta imprudente do antigo proprietário, que pagou o que não devia.

Observe ser inviável também regresso contra o novo proprietário, já que não é o caso de sub-rogação legal do art. 346 do CC (a dívida não é comum, não há hipoteca de imóvel e não poderia ser o antigo dono obrigado pela dívida) ou convencional do art. 347 do CC (a Fazenda não cede crédito ao antigo dono e não há empréstimo deste ao novo dono).

Diante de tais colocações, não cabe indenização.

Ante o exposto:

I) extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, caput, VI, CPC, em relação ao pedido de transferência de tributos e penalidades e ao pedido de declaração de inexigibilidade de crédito da Fazenda Pública.

II) julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte a ré a transferir para seu nome o veículo Gol Special, Renavan nº 00707472032, placa nº CJD 9506, perante o competente órgão de trânsito, no prazo de 15 dias. Se não cumprida a obrigação de fazer, esta se converterá em indenização por perdas e danos (art. 499 do CPC) correspondente ao valor desembolsado pela parte autora com despesas administrativas de transferência (pagamento de taxas, contratação de despachante etc.) ou com despesas judiciais de eventual processo futuro contra a Fazenda Pública ou DETRAN, caso estes não defiram administrativamente a transferência do bem. A indenização será corrigida pela Tabela Prática do TJSP e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês de cada desembolso. Em caso de inércia da parte ré e com fundamento nos arts. 497 e 501 do CPC, esta sentença substituirá a ATPV assinada pela parte autora e com firma reconhecida (Resolução CONTRAN nº 712/2017), podendo ser apresentada pela parte autora ao órgão de trânsito em cumprimento aos arts. 124 e 134 do CTB.

Sem condenação em custas e honorários de advogado (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).

Caso não concorde com a sentença, poderá a parte interessada dela recorrer. O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias úteis (art. 12-A da Lei 9.099/95), a contar da intimação, devendo a parte interessada recolher o preparo. O recurso deverá ser oferecido por advogado. Caso não possua recursos para contratar um, poderá a parte procurar a Defensoria Pública para representá-la.

Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015 e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita), o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa; a segunda, a 4% sobre o valor da causa (regra geral) ou da condenação (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.



Se pretender cumprir voluntariamente a sentença antes de intimada nos termos do art. 523 do CPC, deve a parte sucumbente requerer cumprimento de sentença em apenso e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo (art. 526 do CPC).

Eventuais petições atinentes a cumprimento de sentença devem ser juntadas no apenso próprio. Se não existente, autue-se.

Oportunamente, anote-se a extinção e arquivem-se.

P.R.I.

Ilha Solteira, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA